



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 09 de octubre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"INC APELACION EN AUTOS: ALBERTO, OLGA CRISTINA c/ SWISS MEDICAL S.A. s/ AMPARO LEY 16.986"**, Expte. N° FPA 1792/2024/1/CA2, provenientes del Juzgado Federal de Gualeguaychú, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, vienen las presentes actuaciones a consideración del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada el 30/08/2024, contra la resolución dictada el 22/08/2024.

El recurso se concede el 03/09/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 17/09/2024.

II- a) Que, la Sra. Olga Cristina Alberto ocurre a la jurisdicción y promueve acción de amparo con medida cautelar contra Swiss Medical S.A. Solicita que se condene a la demandada a dejar sin efecto los aumentos realizados en los servicios de salud que presta, en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, cuya declaración de inconstitucionalidad persigue.

Asimismo, por estar en juego su salud y por no poder seguir pagando la cuota fijada, pide que se haga lugar a la medida cautelar conforme los arts. 230 y 232 del CPCCN, para que se suspendan los efectos jurídicos de los arts. 267 y 269 del DNU citado y se ordene a la demandada que se abstenga de aplicar los aumentos en relación a ella, y que sólo pueda disponer los contenidos contractuales y la actualización arancelaria que disponga el Ministerio de Salud.

Fecha de firma: 09/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#39293307#430494248#20241009110047519

b) Que, el magistrado de grado hace lugar a la medida cautelar solicitada por la Sra. Alberto y dispone que SWISS MEDICAL proceda a readecuar las cuotas correspondientes al plan asistencial al que pertenece la actora desde diciembre de 2023 y se limite a efectuar desde dicho período a la actualidad los aumentos que sean autorizados por la autoridad de aplicación de la ley 26.682; ello bajo previa caución juratoria de la actora.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

III- Que, se presenta la demandada y apela la medida decretada. Expresa que con lo que se decidió en la causa "SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD C/ OSDE Y OTROS S/ AMPARO", (EXPTE. N° 9610/2024), en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, Secretaría N° 5), la medida cautelar deviene abstracta.

Manifiesta que no hay peligro en la demora y que se trata de un planteo dinerario, ajeno al juicio de amparo. Refiere al tiempo transcurrido entre el dictado del decreto 70/23 y la medida otorgada.

Sostiene que el pronunciamiento dictado es imposible de cumplir porque la autoridad de aplicación ha perdido la facultad de aprobar aumentos. Hace reserva del caso federal.

IV- Que, corresponde señalar que sólo serán tratados los planteos de la recurrente que guarden estricta relación con la medida cautelar dictada y que serán soslayados aquellos que excedan tal cuestión.

V- a) Que, en primer lugar cabe abordar el planteo de OSDE respecto de que la cautelar dictada en la causa "SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD C/ OSDE Y OTROS S/

Fecha de firma: 09/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#39293307#430494248#20241009110047519



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

AMPARO", (EXPTE. N° 9610/2024)" ha tornado abstracta la cuestión.

En relación a ello, cabe considerar que en dicha causa se acordó un mecanismo de devolución de los montos cobrados por encima del Índice de Precios al Consumidor para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2024.

Asimismo, se pactó que "A partir de la cuota correspondiente al mes de Julio del 2024 las cuotas de los afiliados se ajustarán libremente, conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas".

También se estableció que "Las partes acuerdan extinguir el presente proceso por transacción en los términos del art. 308 del CPCCN y con los efectos del art. 1642 del Código Civil y Comercial de la Nación y solicitan su homologación judicial".

Los alcances de tal acuerdo implican que, en la actualidad, Swiss Medical ha recuperado facultades para aumentar libremente la cuota de los planes de cobertura que ofrece, conforme lo autorizado por el decreto 70/2023 que modificó la ley 26.682.

Todo ello deja en evidencia que lo resuelto en la causa "SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD C/ OSDE Y OTROS S/ AMPARO" (EXPTE. N° 9610/2024) no ha tornado abstracto el planteo de la presente medida cautelar, por lo que corresponde analizar su procedencia.

b) Que, sin perjuicio de que no haya sido cuestionada, la verosimilitud del derecho impone realizar

Fecha de firma: 09/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#39293307#430494248#20241009110047519

sólo apreciaciones sumarias, superficiales o periféricas en torno a la concurrencia del derecho invocado, por tratarse de un juicio de probabilidad y no de certeza.

Esto tiene una razón de ser sumamente importante por cuanto la medida se dispone en los umbrales del proceso, por lo que realizar una profundización mayor importaría introducirse en cuestiones que sólo deben ser resueltas en la sentencia definitiva. Por ello, basta la "apariencia", dado que si se afirmara la "certeza" del derecho se podría cuestionar -y con justicia- que media prejuizgamiento, lo que excluiría la actuación del Juez que así lo decidiera.

Al analizar el caso, corresponde señalar que la prueba adjuntada al deducir demanda da cuenta de que Swiss Medical informó a la actora, el día 21/12/2023, que ajustaría el valor de la cuota del mes de enero/2024 en un 40% calculado sobre la cuota de diciembre. El 04/01/2024, dio a conocer un nuevo aumento del 27,5% -respecto de la de enero- en el plan de la actora para el mes de febrero del 2024.

Invocó que lo hacía en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se posibilitó la recomposición de los precios de los planes vigentes a los fines de cubrir los desfasajes de costos producidos por diversos factores como la inflación.

Aclarado ello, cabe señalar que tales aumentos fueron fijados luego de que, por vía de decreto de necesidad y urgencia, se modificasen y eliminasen las atribuciones de control de precios que habían sido conferidas a la autoridad de aplicación por el legislador.

Fecha de firma: 09/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#39293307#430494248#20241009110047519



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Vale agregar que el decreto 70/2023, si bien está vigente, aún no ha sido aprobado por el Congreso de la Nación y fue rechazado por la Cámara de Senadores en sesión del día 14/03/2024.

En tal contexto, el derecho de la actora a que, mientras se sustancia la acción, se suspendan los aumentos oportunamente fijados luce verosímil.

c) Que, al estudiar el "peligro en la demora" corresponde señalar que lo relativo al monto y posibilidad de pago de las cuotas que debe abonar la actora a Swiss Medical involucra, liminarmente, cuestiones de índole patrimonial y económica. Sin embargo, no puede desconocerse la estrecha vinculación de tal cuestión con el acceso a los servicios que la accionante podría requerir para la atención de su salud.

Ello en virtud de que la falta de pago podría conllevar la suspensión de la cobertura y/o la rescisión del contrato, en tanto se ha demostrado que el valor facturado de cuota para el mes enero 2024 (PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS, \$213.367,94) supera los ingresos de la Sra. Alberto en ese mes (PESOS CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS, \$170.874,54).

A partir de las consideraciones precedentes resulta prudente la adopción de medidas tendentes a evitar tales escenarios. Por lo demás, tampoco sería razonable esperar a que la actora no esté en condiciones de abonar la cuota para acordar los recaudos necesarios para evitar los daños que ello conllevaría.

Fecha de firma: 09/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#39293307#430494248#20241009110047519

Atento todo ello, se concluye que la ausencia de una respuesta jurisdiccional rápida, favorable, oportuna y eficaz, podría afectar el acceso de la Sra. Alberto a la atención de su salud y habilita la confirmación de la medida cautelar dictada a su respecto.

Por todo lo expuesto corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la resolución dictada en primera instancia.

VI- Que, no corresponde imponer costas ni regular honorarios, atento el carácter instrumental de la medida.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar la resolución dictada en primera instancia

No imponer costas ni regular honorarios atento al carácter instrumental de la medida.

Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, oportunamente, bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 09/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#39293307#430494248#20241009110047519